

한 국 관 광 공 사 감 사

개선 요구

감 사 명 : 2024년 내부통제 강화 및 방만경영 예방 특정감사

제 목 : 심사평가수당 지급 기준 부적정

관계부서 : ☆☆팀

내 용

1. 업무 개요

공사 ☆☆팀은 「직제규정」 및 「직제규정시행세칙」에 의거 전자계약시스템 운영 및 전자 계약(용역·물품·공사) 업무 지원을 담당하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」(이하 “청탁금지법”이라 한다) 제2조 제2호에서 법 적용 대상으로 명시한 ‘공직자등’은 총 4개의 영역에 해당하는 공직자 또는 공적 업무 종사자를 말하며, 같은 법 시행령에서 정한 외부강의등¹¹⁾ 사례금 상한액은 [표]와 같다.

[표] 청탁금지법 적용 대상에 따른 대상자 및 외부강의등 사례금 상한액

구분	대 상	1일 상한액
1	「국가공무원법」 또는 「지방공무원법」에 따른 공무원과 그 밖에 다른 법률에 따라 그 자격·임용·교육훈련·복무·보수·신분보장 등에 있어서 공무원으로 인정된 사람	60만 원
2	「공직자윤리법」 제3조의2에 따른 공직유관단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 기관의 장과 그 임직원	
3	「초·중등교육법」, 「고등교육법」, 「유아교육법」 및 그 밖의 다른 법령에 따라 설치된 각급 학교 및 「사립학교법」에 따른 학교법인의 장과 교직원 및 학교법인의 임직원	100만 원
4	「언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률」 제2조 제12호에 따른 언론사의 대표자와 그 임직원	

자료: 관련 법령 재구성

11) 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서의 강의·강연·기고 등을 의미함

따라서 공사는 청탁금지법의 적용을 받는 대상자에게 청탁금지법 시행령에서 정한 한도액을 초과하는 외부강의등 사례금이 지급되지 않도록 규정을 정하여야 하고, 공사 내 부서 간 형평 및 혼란 방지를 위해 금액 기준이나 상한액 등은 원칙적으로는 균등하게 적용하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사 「위원회 관리 규정」은 제13조에서 외부위원의 수당 상한액을 1인당 1일 최대 60만 원으로 정하였고, 「강사료 지급규정」에서도 청탁금지법 적용 대상인 공무원과 공공기관 임직원의 경우 1인당 1일 최대 60만 원으로 강사료 한도를 규정하고 있다.

그런데 「계약업무처리규정」 제45조에 따르면 외부 평가위원에게 평가수당을 지급할 경우 1일 최대 한도는 50만 원으로 되어 있다. 이와 같이 동 규정은 사내 유사 규정인 「위원회 관리 규정」과 「강사료 지급규정」과 동일하게 외부위원 평가수당 지급의 기준을 청탁금지법 및 같은 법 시행령에 두고 있음에도 불구하고, 외부 위원회 위원, 외부 강사 등 유사한 대상에게 지급하는 일일 최대 수당 기준(1일 최대 50만 원)이 타 규정 상 기준(1일 최대 60만 원)과 상이한 것으로 나타났다.

한편, 「계약업무처리규정」 제45조 제3항에 따르면 심사평가에 참여하는 외부 평가위원이 청탁금지법 적용 대상자인 경우에는 같은 법 시행령 제25조 별표2에서 규정하고 있는 수수료를 초과하는 금액은 지급하지 못한다고 되어 있다. 따라서 공무원과 공공기관 임직원은 1일 최대 60만 원, 학교 법인과 언론사의 임직원은 1일 최대 100만 원이 지급 한도임을 알 수 있다. 그러나 같은 규정 제45조 제4항에는 ‘제1항, 제2항, 제3항에도 불구하고 응찰업체의 수가 과도하게 많거나 현장평가 방문

등으로 과도하게 평가시간이 소요되는 경우 소속 본부장의 방침을 득한 후 별도 사유서를 통해 심사평가수당을 100만 원 한도 내에서 지급할 수 있다'고 되어 있어 본부장의 방침만 득하면 외부 평가위원이 청탁금지법 적용 대상인 공무원과 공공기관 임직원인 경우에도 100만 원까지 지급해도 무방하다는 해석이 가능하다.

따라서 외부 평가위원, 외부 위원회 위원, 외부 강사 등 외부기관에 소속된 사람에게 공사 사업 평가, 위원회, 강의 등을 수행하는 조건으로 지급하는 수당의 기준은 내부적으로 통일해서 임직원의 오적용과 혼선의 소지를 없애고, 청탁금지법의 지급 한도를 초과하는 수당 지급이 가능한 규정은 개정하여 법 위반 소지를 제거하는 것이 타당하다.

관계부서 의견

☆☆팀은 감사결과에 이견을 제시하지 않으면서, 「계약업무처리규정」 개정을 즉시 추진하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 계약업무처리 과정에서 발생하는 심사평가수당 지급에 있어 사업부서 내 혼선의 여지를 줄일 수 있도록 「계약업무처리규정」 제45조에 따른 평가수당 지급 한도액을 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」에 따른 한도액을 적용하여 개정하시기 바랍니다. (개선)